

1500416-94.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Takaoka

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2063182/2022 - DEL.POL.MIRASSOL,

23438886 - DEL.POL.MIRASSOL, 2063182 - DEL.POL.MIRASSOL, A00541-1/2022 -

DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cláudio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

3ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Nossa Senhora Aparecida, Mirassol - SP - cep 15130-007

Processo nº. 1500416-94.2022.8.26.0559, pg.

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500416-94.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2063182/2022 - DEL.POL.MIRASSOL,

23438886 - DEL.POL.MIRASSOL, 2063182 - DEL.POL.MIRASSOL, A00541-1/2022 -

DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cláudio Barbosa dos Santos

Vítima:

A Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 330 do(a) CP e Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

09/06/2022, 14:00h

Réu Preso

Justiça Gratuita

Em 09 de junho de 2022, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª. Vara Judicial, através do aplicativo Microsoft Teams, o Excelentíssimo Sr. Dr. Marcos Takaoka, Meritíssimo Juiz de Direito, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala

virtual, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a presença do autor Justiça Pública, na pessoa do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Promotor(a) de Justiça, Dra. Daniele Ramia Negrão Dias Brandão. Presente o réu Cláudio Barbosa dos Santos, preso por Este Juízo no CDP de São José do Rio Preto, acompanhado de sua advogada Dra. Mariana Pascon Scrivante Galli, OAB 312878/SP. Presente(s) a(s) Testemunha(s) PM Thiago Gabriel de Souza e PM Márcio Roberto Moraes. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e sua defensora, conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o magistrado e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com as gravações através do Microsoft Teams. Aberta a audiência, foram ouvidas as testemunhas, e o réu foi interrogado. O(s) depoimento(s) foi(ram) colhido(s) por meio audiovisual, sendo feita a gravação na mídia digital anexa, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06 e art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08. Deliberação do MM. Juiz: Não havendo outras provas a serem produzidas em audiência, declaro encerrada a instrução e determino que se passe ao artigo 403, do CPP. Após, foi concedida a palavra sucessivamente primeiro a Acusação e depois a Defesa, pelo prazo legal, para os debates orais, conforme segue na mídia em anexo. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra CLÁUDIO BARBOSA DOS SANTOS, qualificado as fls. 09, dando-o como incurso no art. 330 do Código Penal e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque ele, no dia 07/03/2022, por volta das 17h00min, na Rua Engrácio, n. 2354, Jardim Alvorada, neste Município e Comarca de Mirassol, desobedeceu a ordem legal de policiais militares, bem como, previamente ajustado com indivíduo de prenome Fernando (não identificado), transportava 01 tijolo de crack, para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 27/04/2022 (fls. 140/141). Notificado (fls. 135), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 137/139). Durante a instrução, ouviram-se duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, porque estariam provados os fatos descritos na denúncia. A Defesa pleiteou a improcedência da ação penal, alegando que: a) o acusado é inocente; c) não há provas suficientes para a condenação. É o relatório. Fundamento e decido. A autoria e materialidade foram comprovadas mediante auto de prisão em flagrante (fls. 01), nota de culpa (fls. 8), boletim de ocorrência (fls. 19/21), extrato de qualificação das partes (fls. 22), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), fotos (fls. 25/35), laudo de constatação (fls. 38/40), laudo de exame de corpo de delito (fls. 47/48), relatório (fls. 100), laudo toxicológico (fls. 101/103), relatório final (fls. 106/107), auto de incineração de drogas (fls. 121/124), tendo sido todos esses documentos confirmados por robusta prova testemunhal. Policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram o veículo VW/Gol, placa BMV9815, conduzido pelo denunciado, saindo da Rua Pastor Elizeu Misko, tratando-se de lugar ermo, com várias construções e vegetação ao redor. Os policiais militares emitiram ordem de parada, mas o acusado acelerou o veículo, empreendendo fuga. Então, houve breve perseguição até que o condutor, ora denunciado, colidiu em uma árvore, na Rua Paulo Engrácio, na altura do numeral 2.354. Após a colisão, o passageiro, que acompanhava o réu, conseguiu fugir, não tendo sido identificado até a presente data. Realizada a abordagem do réu, os policiais encontraram 01 (um) tijolo de crack no assoalho do veículo, do lado do banco do passageiro. Com o denunciado havia a quantia de R\$50,00 e três aparelhos celulares. As substâncias foram apreendidas, tratando-se de 997,4g de cocaína na forma de crack (fls. 23-24, 38-40 e 101-103). Na fase extrajudicial, o acusado afirmou que devia R\$ 1.200,00 para um indivíduo desconhecido, cuja identidade desconhece, que tinha lhe fornecido drogas anteriormente, e, no dia dos fatos, lhe prometeu perdoar parte da dívida, no valor de R\$ 1.000,00, e dar-lhe duas pedras de "crack", caso o trouxesse até Mirassol, para pegar droga. Asseverou que o trouxe até Mirassol, onde essa pessoa desconhecida pegou a droga, e, quando estavam voltando, a polícia lhes deu ordem de

parada. Disse que empreendeu fuga, por determinação do indivíduo desconhecido, o qual, após colisão em uma árvore, conseguiu evadir-se da polícia (fls. 5). Em juízo, o acusado afirmou que trouxe pessoa desconhecida para pegar droga em Mirassol, em troca de dinheiro, além de duas pedras de "crack", sabendo que transportava droga. Os policiais afirmaram que realizavam patrulhamento, quando viram o veículo do réu, saindo de local ermo e repleto de vegetação, razão pela qual resolveram proceder à abordagem. Disseram que deram sinal de parada, mas o réu acelerou o veículo, desobedecendo à ordem e empreendendo fuga, mas acabou por colidir em uma árvore. Narraram que, após a colisão, o passageiro, que acompanhava o réu, saiu correndo, conseguindo evadir-se, razão pela qual abordaram apenas o denunciado. Contaram que localizaram um tijolo de "crack" no assoalho, do lado do passageiro, tendo o réu lhes contado que trouxera o passageiro, pessoa ainda não identificada, para buscar droga nesta cidade, em troca do perdão de parte de uma dívida (do total de R\$ 1.200,00 devidos seriam perdoados R\$ 1.000,00). Em especial, o policial Thiago disse que o acusado tinha dívida de droga com o passageiro desconhecido, que, pelo transporte, prometeu o perdão de parte da dívida e mais duas pedras de "crack". Em vista da quantidade da droga apreendida, o modo de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão, resta evidente que o destino da substância era o tráfico de drogas. A despeito das considerações da ilustre Dra. Defensora, o réu assumiu o risco de transportar qualquer tipo de droga, razão pela qual é descabida a tese de que não havia dolo de transporte de "crack" (o réu admitiu saber que o objeto transportado era entorpecente, ainda que tenha dito não saber de que tipo). Da mesma forma, a prova atesta que houve o crime de desobediência. Em suma, a ação é procedente. Passo à dosimetria da pena: Do art. 330, do Código Penal: O acusado ostenta de maus antecedentes (FA - fls. 49/69 e certidão- fls. 70/76), e, por isso, fixo a pena acima do mínimo legal, a saber, em 17 dias de detenção e 11 dias-multa. Na segunda fase, em razão da reincidência, aumento de 1/6, obtendo-se 19 dias detenção e 12 dias-multa, quantidade definitiva, à falta de outras circunstâncias relevantes. Cada dia-multa terá o valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo. A pena privativa de liberdade começará a cumprir-se em regime semiaberto (art. 33, §2º, "b", do Código Penal). É descabida a substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência e dos maus antecedentes. Do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O acusado ostenta de maus antecedentes e estava transportando um quilograma de "crack", droga especialmente nociva (FA - fls. 49/69 e certidão- fls. 70/76) e, por isso, fixo a pena base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, quantidade definitiva, porque, na segunda fase, compensei a reincidência com a confissão espontânea, em atenção ao que expôs a Dra. Defensora, no sentido de que o réu colaborou com a instrução do processo, não havendo outras circunstâncias relevantes. Cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo. A pena privativa de liberdade começará a cumprir-se em regime fechado (art. 33, §2º, "a", do Código Penal). É descabida a substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência e dos maus antecedentes. Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal, para CONDENAR CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS, portador da cédula de identidade RG nº. 36.926.874, filho Antônio Ricardo Pereira dos Santos e Pompeia Barbosa dos Santos, nascido em 06/10/1978, em São José do Rio Preto/SP, a cumprir pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 750 dias-multa, com valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e a cumprir pena de 19 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e a pagar 12 dias-multa, com valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no art. 330 do Código Penal. O acusado não poderá apelar em liberdade, porque continuam presentes os requisitos da segregação cautelar. Decreto o perdimento dos valores apreendidos, que deverão ser destinados ao FUNAD, nos termos do art. 63, §1º, da Lei de Drogas. Os entorpecentes apreendidos já foram destruídos (fls. 121/124) e, nos termos do provimento CSM 2482/2018, determino a destruição da amostra guardada para contra prova, encerrado o processo criminal, providenciando-se o necessário. Após o trânsito em julgado, expeça-se

guia de recolhimento definitivo. Façam-se as comunicações e anotações de praxe. Custas "ex lege". Arbitro os honorários do(a) Dr(a). Defensor(a) em 100% da tabela vigente, expedindo-se certidão nos termos do convênio. Arbitro os honorários do(a) Dr(a). Defensor(a) em 100% da tabela vigente, expedindo-se certidão nos termos do convênio. As gravações colhidas nesta audiência estarão disponíveis através do e-Saj. Por absoluta impossibilidade, visto que a audiência foi realizada em ambiente virtual, o MM. Juiz dispensou a assinatura dos presentes, com a anuência de todos os presentes. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Intimado da sentença, pelo réu foi dito que não desejava recorrer da sentença. Pela Exma. Dra. Promotora e pela Exma Dra. Defensora foi dito que não desejavam recorrer da sentença, razão pela qual o MM. Juiz declarou o trânsito em julgado, dispensando certidão a respeito e determinou a imediata expedição do necessário e de certidão de honorários, além do arquivamento dos autos, após as cautelas de praxe. Nada mais. Eu, Mateus Silveira de Abreu, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: Marcos Takaoka

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA